长治市鑫宝峰新型建材有限公司
“11·29”一般高处坠落事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2026 年 5 月

目　录

一、事故基本情况…… 2

（一）事故单位及相关单位概况…… 2

（二）事故发生单位安全管理情况…… 7

（三）事故发生经过…… 8

（四）事故现场情况…… 9

（五）人员伤亡和直接经济损失情况……12

（六）其他情况……12

二、事故应急处置评估情况……12

（一）事故信息接报及响应情况……12

（二）事故现场应急处置情况……13

（三）医疗救治和善后情况……13

（四）事故应急处置评估……14

三、事故原因分析……14

（一）直接原因及分析……14

（二）事故相关检验检测和鉴定情况……17

（三）其他可能因素排除……17

（四）间接原因……18

四、有关责任单位存在的主要问题……18

（一）事故发生单位……18

（二）监管部门……18

（三）属地政府……19

五、有关责任人员和责任单位的处理建议…… 19

六、事故主要教训……22

七、事故整改和防范措施……23

长治市鑫宝峰新型建材有限公司
“11·29”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月29日16时28分许，位于xx镇xx村的长治市鑫宝峰新型建材有限公司在焙烧窑窑顶防雨棚拆除彩钢瓦时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。死者：靳XX，男，XX岁，群众，身份证号：140xxxxxxxxxxxx15，住址：XX县XX乡XX村XXX号。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2025年12月11日受县政府委托，成立了由县应急局牵头，xx镇人民政府、县公安局、县总工会、县卫体局、县应急局等部门组成的事故联合调查组，并邀请县纪委监委派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组，并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过死者尸表检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料，以及相关技术试验分析等方式方法对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见及事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因个人违章作业，造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

长治市鑫宝峰新型建材有限公司（以下简称“鑫宝峰公司”）成立于2022年1月10日，位于山西省长治市xx县xx镇xx村。主要产品为煤矸石烧结砖，年生产能力6000万块。现有职工40余人。根据生产经营情况，2025年9月15日向xx县应急管理局报备停产（2025年9月9日起至2026年4月1日停产），自9月9日停产到事发，企业一直处于停产状态。

1.事故发生单位营业执照：

名　　称：长治市鑫宝峰新型建材有限公司

证件名称：《营业执照》

统一社会信用代码：91140423MA7Y6T4913

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所：山西省长治市xx县xx镇xx村

法定代表人：刘x

成立日期：2022年1月10日

注册资本：贰仟万元整

经营范围：一般项目：砖瓦制造、砖瓦销售，装卸搬运，余热余压余气利用技术研发，余热发电关键技术研发；固体废物治理；煤炭及制品销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑砌块制造，建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；五金产品零售；生态环境材料销售；环境保护专

用设备销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关：襄垣县行政审批服务管理局

发证日期：2025 年 2 月 11 日

2.相关单位情况:

（1）刘 xx 施工队（刘燕飞为维护修缮雨棚项目负责人）

刘 xx，男，汉族，41 岁，身份证号 140xxxxxxxxxxxxxx33，家庭住址山西省长治市屯留区，系与长治市鑫宝峰新型建材有限公司签订维护修缮雨棚项目的负责人。施工队无营业执照、无高处作业资质及相关施工资质，未建立安全生产管理制度，临时雇佣 6 名作业人员开展维修工作，与长治市鑫宝峰新型建材有限公司属外包合作关系。临时雇佣人员均无高处作业证件。2025 年 11 月 27 日鑫宝峰公司安全管理人员王 x 对施工人员进行了入厂安全培训。

（2）长治市澄润新型建材有限公司（以下简称“澄润公司”）

证件名称：《营业执照》

统一社会信用代码：91140423681915192W

类　　型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住　　所：xx 县 xx 镇 xx 村

法定代表：王 xx

成立日期：2008 年 11 月 14 日

营业期限：2008 年 11 月 14 日至 2038 年 11 月 13 日

登记机关：襄垣县市场和质量监督管理局

注册资本：贰佰万元整

经营范围：煤矸石烧结砖项目研究；建筑材料、钢材、水泥、五金交电零售。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）事故发生单位行政审批及技改情况：

（1）手续办理情况

澄润建材成立于 2008 年，办理了工商营业执照和建设项目安全设施“三同时”手续。

（2）生产经营情况

鑫宝峰公司于 2022 年 1 月 1 日与澄润公司签订租赁合同，租赁有效期至 2026 年 12 月 31 日。

租赁范围：澄润公司场地、房屋及现有设备设施。

责任约定：甲方不参与乙方经营；乙方以自己名义自主经营；乙方对甲方财产进行扩建、改建、改造，应经甲方书面同意；乙方在租赁期间应加强安全管理，所发生的一切安全、环保等意外事故，责任均由乙方承担，发生的所有费用均由乙方承担。（甲方：澄润公司、乙方：鑫宝峰公司）

经营情况：鑫宝峰公司在租赁期间正常组织生产、检修和例

行停产；2025 年 9 月 9 日因技改原因该公司主动停产，并于 9 月 15 日向襄垣县应急管理局提交停产报告，截至事发时一直处于停运停产状态。

（3）技改情况

初期技改情况

项目名称：长治市新型建材有限公司新型节能环保隧道窑炉技改项目

立项部门：襄垣县行政审批服务管理局

建设单位：长治市澄润新型建材有限公司

项目性质：技改

单位负责人：XXX

项目地址：山西 XXXX 有限公司矿区煤厂东 100 米

建筑面积：2120 ㎡

项目总投资：1500 万元

建设规模及内容：原有两条各 3000 万产能的隧道窑，技改为 1 条 6000 万产能的隧道窑，包括建设 18m 高的脱硫塔、1200 ㎡卸砖厂棚、920 ㎡办公生活场所及附属配套设施，总建筑面积 2120 ㎡；购置湿电除尘器、码坯机，新增 2 台余热锅炉等设备；年加工 6000 万块煤矸石烧结标砖。

建设时间：2023 年 2 月 28 日开工-2023 年 7 月 15 日竣工验收。

安全生产条件和设施综合分析单位：长治市澄润新型建材有限公司

后续技改情况

该公司后续于2025年4月28日向XX县行政审批服务管理局提交《长治市鑫宝峰新型建材有限公司关于新型节能环保隧道窑炉技改项目的备案申请》。技改项目：在现有年产6000万块煤矸石砖项目基础上进行改造，主要建设内容为将原有的2条各年产3000万块的焙烧窑改为1条年产6000万块的焙烧窑，改造3条烘干窑，配套完善环保设施。

项目总投资为1000万元，其中环保投资为30万元。

2025年11月25日，襄垣县行政审批管理服务局文件（X审管专发〔2025〕176号）对该项目环境影响报告表进行了批复。

（4）施工项目基本情况

甲方（发包方）：鑫宝峰公司

乙方（承包方）：刘XX（自然人）

项目名称：鑫宝峰遮雨棚维护修缮项目

项目地点：山西省长治市xx县xx镇xx村

工程内容：对既有遮雨棚进行拆除锈蚀构件、更换彩钢瓦、加固钢结构、清理天沟、恢复防腐及防水系统等，总面积约2700m^2（以竣工实测为准）。

承包方式：B方案（只包工不包主材）：甲方供彩钢瓦，乙方包人工、辅材、机械、工具、安全文明施工措施等。

开工日期：2025年12月10日。

竣工日期：2025年12月20日。

该项目经甲乙双方沟通，实际开工日期为2025年11月28日。

2025年11月28日刘XX施工队进入厂区现场进行维修防雨棚项目施工。11月29日16时28分许，在对雨棚彩钢瓦进行拆除过程中，发生了一起一般高处坠落事故，造成一人死亡。

调查发现，该项目实施中未制定安全施工方案并进行审批，未进行安全技术交底。维修作业使用的梯子1具、安全帽7顶、安全带4条（安全带为双钩5点式安全带，有缓冲装置及产品合格证），均为长治市鑫宝峰新型建材有限公司提供；手持充电式电扳手2台由刘XX施工队提供。雨棚未设置专用作业平台、锚点等安全设施，仅依靠屋面檩条上铺设的跳板作为作业面。

（二）事故发生单位安全管理情况

鑫宝峰公司主要负责人（实际管理人）为刘XX，取得了主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证；安全生产管理人员王X，取得了安管人员安全生产知识和管理能力考核合格证。现有职工40余人（2021年12月20日签订租赁协议时承接了长治市澄润新型建材有限公司职工7人）。根据生产实际，因企业自身原因于2025年9月15日停产。

鑫宝峰公司未建立健全相关的安全生产管理制度，各岗位虽有相应的安全生产职责，但存在生产实际与制度不符，人员与职责不符的行为；制度建设缺少外来施工、承包商安全管理制度、特殊作业管理制度；外包作业未按规定对承包商、外来施工人员进行资质审查，未履行特殊作业管理措施，未开展施工作业前的风险辨识、施工作业期间的现场监护和监督检查；未提供相应的

隐患排查和监督检查记录，安全管理缺失，现场管理混乱。

（三）事故发生经过

以下时间节点均根据笔录、视频资料比对和相关人员通话记录推算。

2025 年 11 月 27 日长治市鑫宝峰新型建材有限公司安全管理员王 X 组织刘 XX 等人员进行了高空作业安全知识培训，并进行了现场答卷考试。

2025 年 11 月 28 日施工队负责人刘 XX 带队进入厂区开始对焙烧窑顶雨棚维修施工（从 9 月 9 日停产到事发时，企业一直处于停产状态）。

29 日上午鑫宝峰公司安全管理人员王 X 到现场进行了安全检查（未见检查记录），事发时在厂外采购物品。

2025 年 11 月 29 日刘 XX 分工，张 XX、韩 XX、靳 XX 三人一组从焙烧窑顶由西向东拆除彩钢瓦。13 时 30 分许，上班后，韩 XX 与靳 XX 通过梯子上到雨棚顶部，将跳板放置在雨棚的檩条上面（每坡檩条为 6 根，檩条间距约 1 米），站在跳板上进行拆除作业。二人将彩钢瓦拆除后扔至窑炉平台，张永广在雨棚下方（焙烧窑窑顶平台）将拆下的彩钢瓦清理至窑下方地面。

拆除至事发地点（窑顶值班室北侧，距离窑北端 1 米处，距离窑西端 21.5 米）时，发生了靳红岩坠落事故。此时韩 XX 在相对高点，靳 XX 在相对低点，两作业点之间距离约 4—5 米。

16 时 20 分许（推算时间）韩 XX 看到靳 XX 低头蹲着，低着

头好像在看手机，叫了他一声，他没答应，大约 6～7 分钟后就看见靳 XX 从雨棚顶坠落下去了。韩 XX 呼喊窑炉上的张永广“有人坠落了”，并从雨棚顶下到窑顶。韩 XX 看到靳 XX 侧蜷缩身子面朝南，耳朵、鼻子、嘴里都出着血，头下面也有血，鼻子出气但叫不醒。张 XX 于 11 月 29 日 16 时 29 分现场电话通知刘 XX 组织紧急救援。事发时，董 XX、张 X 和王 X 三人在雨棚南侧东面配合吊车向炉上吊送材料，看不到事发情况，听到呼叫后才赶赴现场救援。

（四）事故现场情况

2025 年 11 月 29 日，刘 XX 带领 6 名工人在厂区内焙烧窑处进行作业。张 XX、韩 XX、靳 XX 三人为一组由西向东进行拆除作业，董 XX、张 X 和王 X 三人在雨棚南侧东边进行材料吊装作业（两组人员相距约 30 米）。

当日 13 时 30 分上班后，韩 XX 与靳 XX 通过梯子上到雨棚顶部，将跳板放置在雨棚的檩条上面（单面斜坡檩条为 6 根，檩条间距约 1 米），站在跳板上进行拆除作业。当拆除至事发地点（窑顶值班室北侧，距离窑北端 1 米处，距离窑西端 21.5 米）时，发生了靳 XX 坠落事故。当时韩 XX 在相对高点处作业，靳 XX 在相对低点处作业，两人之间距离约 4—5 米。

焙烧窑顶雨棚为钢桁架结构，东西长约 110 米，南北跨度 12.75 米，雨棚屋脊高度 3.8 米，靳红岩坠落处高度为 3 米。经计算屋面坡度约 7.6° 。放置在檩条上的跳板长 4—5 米，宽约

0.3 米，木质结构，表面光滑。

厂区平面图如下：焙烧窑位于图中红色框内，红色圆圈处为事发地点。

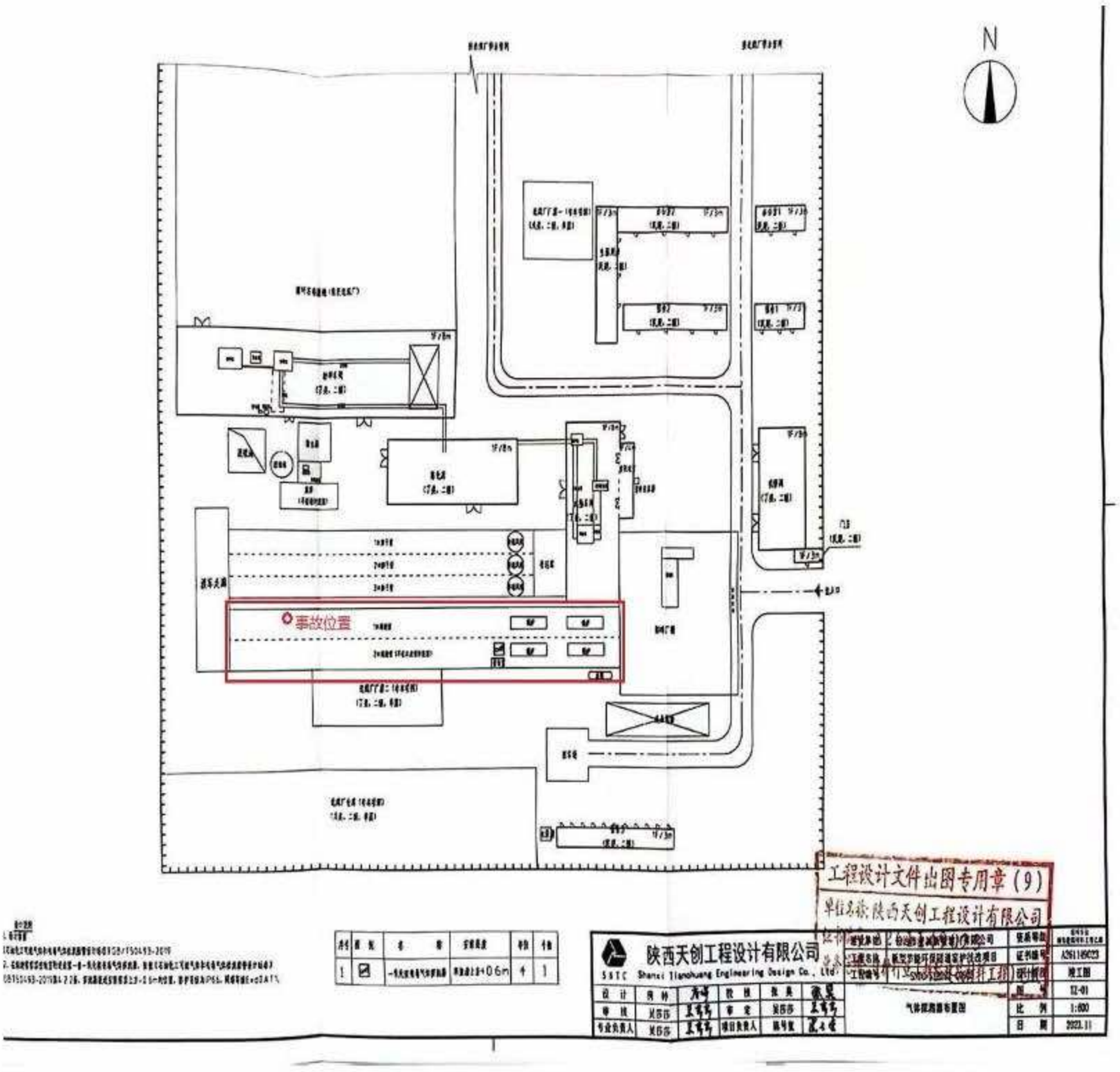


图 1 平面布置示意图

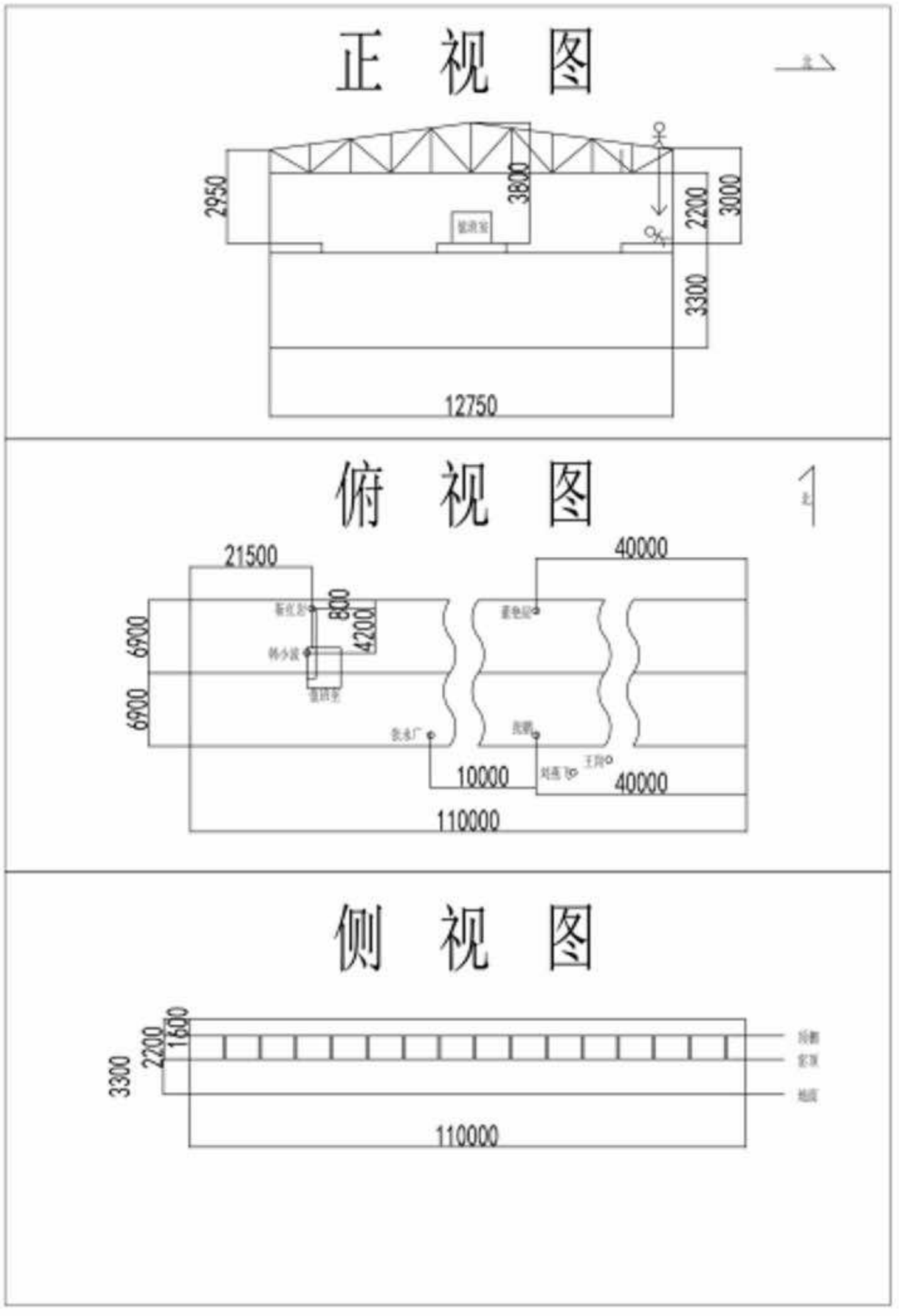

正 视 图
2950
3800
2200
3000
3300
12750
俯 视 图
21500
40000
800
42000
6900
6900
10000
40000
110000
侧 视 图
3300
2200
1600
110000

图 2 事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故直接经济损失约为262.12万元。

（六）其他情况

从襄垣气象局查询：2025年11月29日 白天：晴天，2-3级偏西风转3-4级西北风，-5-14℃（见附录9）。

排除极端天气例如大风的影响造成人员坠落。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时33分刘XX向安全管理人员XX(事发时在外采购物品）电话汇报事故。

17时13分王X向长治市鑫宝峰新型建材有限公司主要负责人刘XX电话汇报事故。

17时18分长治市鑫宝峰新型建材有限公司主要负责人刘XX接到刘XX电话汇报事故，驾车从长治市区赶往xx县人民医院。

18时11分刘XX给长治市澄润新型建材有限公司主要负责人李XX去电但未接通。

18时24分李XX回刘XX电话，刘XX就本次事故向李XX进行了汇报。

在救护车上董XX使用死者靳XX的电话通知了死者家属。

郝XX在医院分别于17时54分、18时22分两次用手机向110报警。

（二）事故现场应急处置情况

以下具体时间均根据笔录和相关人员通话记录推算

16 时 31 分，刘 XX 拨打了 120 急救电话。

16 时 58 分，120 急救车到达现场

17 时 6 分许，刘 XX、董 XX 跟随 120 救护车一起到达 xxx 人民医院。

18 时 22 分，靳 XX 经抢救无效死亡，系重度颅脑损伤死亡。

（三）医疗救治和善后情况

17 时 06 分，靳 XX 在去医院途中呼吸心跳骤停，双侧瞳孔放大。

17 时 26 分，进入医院急诊科继续抢救。

18 时 22 分，宣告死亡。

2025 年 12 月 6 日公司与遇难者家属签订了《赔偿协议书》，并一次性给予补偿。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关人员积极响应处置救援事宜。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因:

作业人员靳 XX 安全意识薄弱，在无完善的安全防护设施，未正确使用安全带、安全帽的情况下，违规在雨棚顶部进行高处作业时发生坠落，是导致事故发生的直接原因。

直接原因分析如下

1.事发现场雨棚棚顶屋脊距窑炉顶台阶平面垂直高度 3.8 米，雨棚檐口距炉顶台阶平面 2.95 米，平均高度 3.375 米，经计算坡度约 7.6° 。彩钢瓦屋面腐蚀严重，无承重能力，彩钢瓦屋顶作业无安全带系挂锚点，未设置安全绳防护系统，无设置安全防护平网痕迹，印证作业人员未落实高处作业防坠落措施。

依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 2.1.1 条定义：凡在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。本案涉事拆彩钢瓦作业面距地面垂直高度为 3 米，存在明确坠落风险，符合高处作业法定认定标准，应按一级高处作业安全管理规范执行。

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第 3.0.5 条[1]强制性要求和《坠落防护装备的选择、使用和维护》GB23468-2009 第 5.2 部分[2]内容。安全带作为高处作业核心防坠落防护装备，作业过程中安全带挂钩必须挂设至可靠锚点；若未规范使用，将直接丧失人员坠落过程中的最后防护屏障，无法实现坠落缓冲或有效阻止坠落事故发生。

2.现场发现屋顶施工用自制简易木跳板，长度 4—5 米，宽度 0.3 米，跳板厚度 0.01 米，底面设有支撑木方，两端仅用铁

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5 条强制性要求：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2] 《坠落防护装备的选择、使用和维护》GB23468-2009 第 5.2.2 条：安全带的使用 5.2.2.1 使用安全带前应检查各部位是否完好无损，安全绳，系带有无撕裂，开线，霉变，金属配件是否有裂纹，是否有腐蚀现象，弹簧弹跳性是否良好，以及其他影响安全带性能的缺陷，如发现存在影响安全带强度和使用功性的缺陷，对应立即更换。5.2.2.2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。5.2.2.3 使用坠落悬挂安全带时，挂点应位于工作平面上方。5.2.2.4 使用安全带时，安全绳与系带不能打结使用。5.2.2.5 高处作业时，如安全带无固定挂点，应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上。禁止将安全带挂在移动或骨尖锐棱角的或不牢固的物件上。5.2.2.6 使用中，安全绳的护套应保持完好，若发现护套损坏或脱落，必须加上新套后再使用。

丝简易固定。搭设在屋顶檩条时，坡度约 7.6°，不能满足彩钢瓦屋顶安全作业要求，可采用升降式操作平台或架设脚手架等安全的作业方式。

3.开工前，刘 XX 仅口头交代注意安全，未对作业现场存在的危险因素，如高处坠落、物体打击、彩钢瓦滑落伤人、触电、动火引发火灾等进行安全交底，未落实现场安全防护措施，如：架设安全绳、设置安全防护平网、屋顶临边防护栏杆等。

4.作业中刘 XX 未检查作业人员是否正确佩戴安全帽、安全带，安全带为五点式防坠落安全带，符合要求。

5.现场攀爬使用的爬梯顶部未设置防滑挂钩，底部未设防滑垫或固定支座，步梯未采取防滑措施。

6.死者靳 XX 未按规范正确使用安全带、安全帽。未按规范挂设至有效锚点，致使发生坠落时安全带没有起到作用。未正确系好帽带，致使坠落过程中安全帽飞落，失去保护作用。若死者靳 XX 能严格执行安全带使用规范，本次坠落事故完全可避免或受伤程度可减弱。据此认定未严格执行高处作业安全措施，未正确使用安全带是导致事故发生的直接原因。

2025 年 12 月 16 日现场勘查时，事发现场有疑似死者靳 XX 的安全帽及布帽实物证据，结合事故损伤特征分析，作业人员靳 XX 未按规范正确佩戴安全帽，导致坠落过程中头部缺乏有效防护，直接加剧了伤害后果的严重程度。

综上分析认定：作业人员靳XX在作业现场安全防护设施配置不完善的前提下，违规在雨棚顶部实施高处作业，且未严格按照规范要求正确使用安全带、安全帽，作业过程中掉落至窑顶边平台上，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.人民医院急诊病历：靳XX，男，50岁

病历号：2511290060

初步诊断：1、死亡。2、开放性颅脑损伤特重型。

记录日期：2025年11月29日

2.《居民死亡医学证明（推断）书》

行政区划代码：140423　编号：406420064202501 27

死者姓名：靳XX，性别：男，年龄：50岁

身份证号：140xxxxxxxxxx15

死亡时间：2025年11月29日

死亡原因：重度颅脑损伤。

出具单位：襄垣县人民医院

出具时间：2025年12月5日

3.襄垣县公安司法鉴定中心分析意见书(襄)公(司)鉴(尸)字〔2025〕60号

分析意见：结合尸表检验、病历资料及案情调查情况综合分析可排除靳红岩被他人暴力性侵害原因死亡。

（三）其他可能因素排除

结合询问笔录，结合作业现场勘查，确定事发时作业人员韩晓波与死者的实际空间距离（约4—5米）等信息，排除韩晓波与作业人员靳红岩存在碰撞的可能性。

根据2025年12月15日襄垣县公安司法鉴定中心出具的分析意见书中分析意见：排除靳XX被他人暴力性侵害原因死亡。

（四）间接原因

作业人员靳XX无高处作业相关证件[3]，违规进行雨棚顶部高处作业[4]；施工负责人刘XX无高处作业相关资质，违规承揽雨棚维修项目，未配备高处作业监护人[5]、不能及时制止违规作业行为。同时未与工人签订劳动合同、未为工人缴纳工伤保险[6]、未对工人进行岗前体检并确认是否患有高处作业禁忌症，安全监管缺失。

长治市鑫宝峰新型建材有限公司安全管理制度不健全，对施工方的资质审查把关不严，安全教育培训走形式；在施工期间现场安全监管不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位责任

鑫宝峰公司违规将施工项目发包给不具备资质的个人，对施

---

[3] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015修订）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[4] 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条：工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：(二)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第一款：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

工方及施工人员的资质审核把关不严，未建立健全外来施工、承包商安全管理制度、特殊作业安全管理制度，现场风险辨识不足，防护措施不到位，现场管理与监督缺失，未及时发现和制止违章行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款[7]，第四十九条[8]之规定。

（二）监管部门

职责要求：《山西省安全生产条例》第五十八条（一）组织开展安全生产法律法规和安全生产知识的宣传培训教育；（二）研究制定安全生产政策措施，并负责组织实施；（三）制定安全生产年度监督检查计划，开展安全生产监督检查，查处安全生产违法行为、参与事故调查；（四）建立安全风险评估制度和重大安全风险源头防控制度；（五）建立健全重大事故隐患治理挂牌督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患；（六）法律法规规定的其他职责。

县应急管理局对工贸企业动态监管措施不力，法律法规宣传不到位，监管人员未及时发现企业在停产期间擅自组织施工的行为，对企业使用无资质施工作业人员作业的行为打击力度不够，对企业违规从事高处作业等特殊作业行为安全监管不力。

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[8] 中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）属地政府

职责要求：《中华人民共和国安全生产法》第九条 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

属地政府未严格落实属地监管职责，对企业的安全管理现状不了解，安全巡查检查不认真、不仔细，缺少对辖区内企业安全生产法律法规的宣传教育，对落实县委、县政府相关安全生产决策部署宣传指导不力。

五、有关责任人员和责任单位的处理意见处理建议

（一）企业相关人员

1.靳XX，男，群众，施工人员，自身安全意识缺失，无高处作业证件，违规从事高空作业。施工过程中个人防护不到位，违章操作，在本次事故中负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.刘XX，男，群众，施工项目负责人，无高处作业相关资质，违规承揽工程，对施工人员缺乏监管，现场风险辨识不足，监督管理不到位，导致发生生产安全事故。在本次事故中负主要责任。建议移送司法机关。

3.王X，男，群众，鑫宝峰公司安全管理人员，未建立健全

外来施工相关管理制度，对外来施工人员培训教育走形式。现场风险辨识能力不足，未履行监护人监护职责，对作业现场未开展经常性的安全监督检查，未及时发现和制止违章作业行为，在本次事故中负领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[9]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十条第一项[11]之规定，建议由xx县应急管理局给予暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入25%的罚款。

4.刘XX，男，群众，鑫宝峰公司主要负责人，未严格落实主要负责人职责，对企业的安全管理制度、责任制审核把关不严，未建立健全并落实本单位的安全管理制度，违规将施工项目发包给不具备资质的个人，未签订专门的安全生产管理协议，对施工现场缺少管理，事故上报涉嫌迟报。在本次事故中负主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[12]，

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全

第四十九条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[13]，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）第十一条第一项[14]之规定，建议由xx县应急管理局给予撤职处分，自受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，并处上一年年收入70%的罚款。

（二）事故发生单位

长治市鑫宝峰新型建材有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条，第四十九条之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第（应急管理部14号令）第十四条第二项[15]之规定，建议由xx县应急管理局处65万元的罚款。

（三）监管部门相关人员

1.李XX，男，群众，襄垣县应急管理局XX股科员，作为鑫宝峰公司的包企责任人，未及时发现企业在停产期间擅自组织

生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

施工的行为，未及时发现企业将施工工程违法分包的行为，对停产企业的巡查频次不足，在本次事故中负领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）款之规定，建议由县纪委监委给予政务警告处分。

2.杨X，男，中共党员，襄垣县应急管理局XX股股长，对上级关于安全生产工作的指示要求宣贯不到位，未根据行业特点及时制定停产企业擅自施工、检维修等重大事项报备工作制度，对停产企业的动态监管缺乏有效的工作方法，在本次事故中负领导责任。建议向县应急局党委作出书面检查。

（四）属地政府监管人员

1.王XX，男，群众，襄垣县XX镇人民政府安委办办公室科员，作为鑫宝峰公司属地政府的包企责任人，未严格按照工作制度要求开展巡查，未及时发现企业在停产期间组织维护工程，未及时发现企业存在违法分包的行为，在本次事故中负领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）款之规定，建议由县纪委监委给予政务警告处分。

2.秦XX，男，中共党员，襄垣县XX镇人民政府副镇长，作为属地政府分管安全工作的负责人，未科学有效地制定检查工作计划，对检查频次要求没有区分重点，对停产企业在停产期间擅自施工、维修等行为信息掌握不及时，安全监管不到位，在本次事故中负领导责任。建议向xx镇党委作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）主体违规发包行为突出。发包方未建立健全相关管理制度，对承包单位的源头审核把关不严，对施工单位及人员是否具备相关施工资质认识不够，对高处作业等特殊作业的风险辨识与应急防护重视不足，安全意识淡薄。

（二）现场风险辨识能力缺乏。施工方、发包方均未对高处作业等危险作业开展作业前的风险辨识，未制定切实可行的施工方案，未采取必要的防范措施，现场作业无组织、无措施、无方案、无监督，对施工中存在风险毫无防备，现场管理缺失。

（三）人员安全认识严重不足。企业负责人、安全管理人员、作业人员安全意识淡薄，思想麻痹，对法律法规和标准规范知之甚少，对施工现场违章指挥和违规作业的行为缺乏有效的管理手段。

七、事故整改和防范措施建议

（一）鑫宝峰公司

1.建立健全安全管理制度，推动规章制度落实。企业应进一步强化源头治理，建立健全各项安全管理制度，重点突出危险作业及检维修作业管理，明确相关审查、审核、审批程序，同时应加强制度的学习与落实，建立完善举报奖励监督考核机制，严格考核问责，切实提升安全管理能力和水平。

2.深化作业现场监督管理，及时排除各类风险。企业要切实加强特殊作业的安全监督与管理，全方位开展危险作业的风险辨识，认真制定完善施工方案、全面落实各项应急措施，加大现场

巡查检查力度，严格落实特殊作业监护制度，杜绝特殊作业现场无人缺人的情况发生，从事前风险辨识、事中安全监督与确认，事后总结复盘实现无死角管控，狠抓“三违”行为，链条式管理从根本上消除事故风险。

（二）属地人民政府

属地政府镇党委、人民政府要进一步全面深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，不折不扣落实属地监管责任，深刻汲取事故教训，厘清职责划分、明确管理责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步强化对辖区企业的安全宣传教育和监督检查，压紧压实企业主体责任，建立安全风险防范长效机制，防范此类事故的再次发生。

（三）监管部门

襄垣县应急管理局要进一步优化监管模式，提升监管效能，积极开展法律法规宣传，强化企业动态监管，严格执法，针对违反相关法律法规的行为及时按照规定予以相应处理。敢于动真碰硬，拒不整改的企业坚决关停取缔。要深刻汲取事故教训，认真持续开展安全生产治本攻坚三年行动，使企业安全生产环境真正做到安全平稳有序，防范此类事故的再次发生。